

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
6152/2561

พนักงานอัยการจังหวัด  
พระนครศรีอยุธยา

นาย ว.

โจทก์  
จำเลย

ป.อ. มาตรา 83, มาตรา 335 วรรคแรก, มาตรา 336 ทวิ  
ป.วิ.อ. มาตรา 226, มาตรา 226/2

แม้โจทก์จะมีได้บรรยายฟ้องว่า น. เห็นจำเลยและรับเงินจากจำเลยในการส่งข้าวสาร วันที่ 12 สิงหาคม 2558 แต่ศาลฎีกาสามารถรับฟังข้อเท็จจริงของการกระทำผิดในวันดังกล่าวประกอบกับข้อเท็จจริงในการกระทำความผิดของวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 ตามฟ้องคดีนี้ได้ เพราะโจทก์ได้นำสืบไว้ในคดีนี้แล้ว ซึ่งสามารถเห็นได้ถึงแผนประทุษกรรมของคนร้าย คือ วิธีการและขั้นตอนในการกระทำความผิดซึ่งซ้ำๆ กัน อันเป็นเหตุให้เจ้าพนักงานตำรวจวางแผนจับกุมคนร้ายพวกของจำเลยได้ ทั้งข้อเท็จจริงแสดงให้เห็นว่าจำเลยไม่ได้เป็นเพียงผู้รับจ้างขนถ่ายข้าวสาร แต่เป็นพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าจำเลยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกระทำความผิดโดยร่วมกับ ช. และพวกคนร้าย แบ่งหน้าที่กันทำโดยจำเลยทำหน้าที่ช่วยขนย้ายถ่ายเทข้าวสารที่พวกจำเลยใช้กลอุบายลักมาเพื่อให้พ้นการติดตามจับกุมของผู้เสียหายเพื่อเอาไว้ซึ่งข้าวสารนั้น อันเป็นส่วนหนึ่งของแผนประทุษกรรมนั่นเอง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 92, 335, 336 ทวิ กับให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินที่ยังไม่ได้คืนเป็นเงิน 211,000 บาท แก่ผู้เสียหาย

### จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 (7) วรรคแรก ประกอบมาตรา 336 ทวิ, 83 จำคุก 3 ปี ทางนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 2 ปี กับให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินที่ยังไม่ได้คืนเป็นเงิน 211,000 บาท แก่ผู้เสียหาย

### จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

### โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 มีคนร้ายหลายคนร่วมกันกระทำความผิดโดยแบ่งหน้าที่กันทำการใช้อุบายติดต่อขอซื้อข้าวสารจากบริษัทตั้งชัย จำกัด ผู้เสียหาย จำนวน 150 กระสอบ ในการส่งสินค้า ให้แบ่งบรรทุกรถบรรทุกหกล้อจำนวน 140 กระสอบ และบรรทุกรถกระบะ 10 กระสอบ นัดหมายให้ส่งข้าวสารในวันรุ่งขึ้น เวลาประมาณ 9.00 นาฬิกา ซึ่งเป็นวันเวลาเกิดเหตุ โดยให้ส่งที่บ้านซึ่งคนร้ายติดต่อขอเช่าไว้ อันเป็นสถานที่เกิดเหตุ ผู้เสียหายนำข้าวสารไปส่งตามกำหนดนัด โดยคนร้ายใช้คนงานของตนเองขนข้าวลงจากรถบรรทุกหกล้อ จำนวน 140 กระสอบ ไปเก็บไว้ในบ้านเช่าดังกล่าว แล้วคนร้ายให้นำข้าวสารที่เหลือ 10 กระสอบที่อยู่บนรถกระบะที่คนร้ายให้แยกไว้ ไปส่งที่ตลาด

เอกเซ็นเตอร์ พร้อมกับให้ไปรับเงินค่าข้าวสารทั้งหมดที่นั่น แต่เมื่อไปถึงที่นัดหมายกลับไม่พบผู้ใดรออยู่ และติดต่อกับคนร้ายไม่ได้ รวมถึงเมื่อกลับไปตรวจที่บ้านเช่า สถานที่เกิดเหตุเวลา 13.45 นาฬิกา วันเดียวกัน ปรากฏว่าข้าวสาร 140 กระสอบ ถูกขนย้ายไปหมดแล้ว การกระทำของคนร้ายเป็นการร่วมกันใช้กลอุบายตั้งแต่ต้นจนกระทั่งลักทรัพย์สำเร็จ ผู้เสียหายจึงไปแจ้งความร้องทุกข์ หลังเกิดเหตุนายชัยยันต์ ถูกจับกุมได้ ในชั้นสอบสวนให้การรับสารภาพว่าเป็นหนึ่งในคนร้ายที่ร่วมกันลักเอาข้าวสารของผู้เสียหายไป ส่วนจำเลยเข้ามามอบตัวภายหลังจากทราบว่าจะถูกออกหมายจับระบุว่า เป็นหนึ่งในคนร้าย จึงถูกนำตัวมาดำเนินคดีนี้ ชั้นสอบสวนจำเลยให้การปฏิเสธ

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยร่วมกระทำความผิดกับนายชัยยันต์กับพวกโดยแบ่งหน้าที่กันทำ ใช้อุบายลักทรัพย์ข้าวสารของผู้เสียหายด้วยการใช้กลอุบายและต้องใช้ราคาทรัพย์ที่ยังไม่ได้คืนตามฟ้องโจทก์หรือไม่ เห็นว่า การที่โจทก์มีนายเทียนทองและนายไฉยชน เบิกความยืนยันการส่งข้าวสารเวลากลางวัน เห็นจำเลยเป็นผู้รับข้าวสารจากพยานโจทก์ทั้งสอง โดยนายเทียนทองพบจำเลยในการส่งข้าวสารและรับเงินจากจำเลยทั้งวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 ตามฟ้อง กับวันที่ 12 สิงหาคม 2558 (ซึ่งไม่ได้บรรยายฟ้องคดีนี้) ส่วนนายไฉยชน เห็นจำเลยและรับเงินจากจำเลยในการส่งข้าวสารวันเดียวคือวันที่ 12 สิงหาคม 2558 (ซึ่งไม่ได้บรรยายฟ้องในคดีนี้) แต่ศาลฎีกาสามารถรับฟังข้อเท็จจริงของการกระทำผิดในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 (ซึ่งโจทก์ไม่ได้บรรยายฟ้องในคดีนี้) ประกอบกับข้อเท็จจริงในการกระทำความผิดของวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 ตามฟ้องคดีนี้ได้ เพราะโจทก์ได้นำสืบไว้ในคดีนี้แล้ว ซึ่งสามารถเห็นได้ถึงแผนประทุษกรรมของคนร้าย คือ วิธีการขั้นตอนในการกระทำความผิดซึ่งซ้ำๆ กัน อันเป็นเหตุให้เจ้าพนักงานตำรวจวางแผนให้นายเทียนทอง และนายไฉยชน แจ้งให้เจ้าพนักงานตำรวจทราบ หากคนร้ายว่าจ้างให้ไปขนถ่ายข้าวสารอีก ทำให้เจ้าพนักงานตำรวจสามารถจับกุมคนร้ายพวกของ

จำเลยได้ และยิ่งไปกว่านั้นได้ความจากทางนำสืบว่า นายเทียนทองและนายไฉยชน ได้ให้การต่อพนักงานสอบสวนก่อนจำเลยเข้ามอบตัว ซึ่งได้ให้การถึงอายุรูปพรรณ ของจำเลยได้ถูกต้อง พยานโจทก์ทั้งสองยังได้ชี้ภาพจำเลยตามภาพถ่ายการชี้ภาพผู้ ต้องหา ซึ่งแสดงว่านายเทียนทองและนายไฉยชน จดจำจำเลยได้อย่างแน่นอน ขณะ เดียวกันจำเลยไม่สามารถถามค้านทำลายน้ำหนักเรื่องจำเลยเป็นผู้รับข่าวสารและ จ่ายเงินให้แก่พยานโจทก์ทั้งสองปากได้ คงอ้างลอย ๆ แต่เพียงว่าไม่ได้จ่ายเงินให้ นายเทียนทองและนายไฉยชนเท่านั้น พยานโจทก์ทั้งสองปากไม่รู้จักจำเลยมาก่อน และตามทางนำสืบก็ไม่มีเหตุใด ๆ ที่จะให้ฟังว่า พยานโจทก์ทั้งสองปากดังกล่าว แกล้งแต่งเรื่องเพื่อให้ร้ายจำเลย จึงไม่มีเหตุผลที่จะไม่รับฟังข้อเท็จจริงในส่วนนี้ ทั้ง เป็นข้อเท็จจริงสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าจำเลยไม่ได้เป็นเพียงผู้รับจ้างขนถ่ายข่าวสาร ดังที่จำเลยต่อสู้ แต่เป็นพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าจำเลยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการก ระทำความผิดโดยร่วมกับนายชัยยันต์กับพวกคนร้าย แบ่งหน้าที่กันทำโดยจำเลยทำ หน้าที่ช่วยขนถ่ายถ่ายเทข่าวสารที่พวกจำเลยใช้กลอุบายลักมาเพื่อให้พ้นการติดตาม จับกุมของผู้เสียหาย เพื่อเอาไว้ซึ่งข่าวสารนั้น อันเป็นส่วนหนึ่งของแผนประทุษกรรม นั้นเอง เพราะหากจำเลยเป็นเพียงผู้รับจ้างขนถ่ายข่าวสารให้แก่นายชัยยันต์ ก็ต้อง ไม่ควรมีบทบาทเป็นผู้รับมอบข่าวสารที่ร้านข่าวสาร และไม่ควรต้องจ่ายเงินค่าจ้าง ขนถ่ายข่าวสารให้แก่นายเทียนทองและนายไฉยชน ซึ่งไม่ใช่หน้าที่ของผู้รับจ้างขน ถ่ายข่าวสาร ส่วนที่นายวุฒิโรจน์เบิกความว่าขับรถกระบะมารอขนถ่ายข่าวสารที่ บริเวณสถานีรถไฟฟ้าเตาปูนซึ่งขณะนั้นยังสร้างไม่เสร็จ และพบจำเลย โดยเบิกความ ว่ามีรถกระบะอีก 2 คัน ตามมาจอดบริเวณเดียวกัน และจำเลยมาขนถ่ายข่าวสาร จากรถกระบะ 2 คันดังกล่าวไปขึ้นรถกระบะของจำเลยด้วย รวมเป็นจำเลยมาขน ถ่ายข่าวสารวันนั้น 3 เที่ยว ก็ไม่ปรากฏว่านายวุฒิโรจน์เบิกความว่าผู้ขับรถกระบะ 2 คันดังกล่าวคือนายเทียนทองกับนายไฉยชน สถานที่ที่นายเทียนทองและนายไฉย ชนเบิกความว่าจำเลยมารับข่าวสารและจ่ายเงินให้แก่ตนคือบริเวณร้านข่าวสารย่าน

เตาปูน ซึ่งเป็นคนละสถานที่กับที่นายวุฒิโรจน์เบิกความ พยานโจทก์ทั้งสองยังเบิกความว่าการขนถ่ายข้าวสารเป็นการขนถ่ายลงที่ร้านข้าวสาร มิใช่ขนถ่ายลงจากระถก กระบะของพยานโจทก์ทั้งสองไปขึ้นรถกระบะของจำเลย จึงไม่เกิดความสับสน และไม่เกิดความสงสัยแต่อย่างใด พยานหลักฐานโจทก์มั่นคงฟังได้ว่าจำเลยมีความผิดตามฟ้อง และต้องคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินที่ยังไม่ได้คืนตามฟ้อง ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษามานั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น

พิพากษากลับให้บังคับตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(ธีระ เบญจรัศมิ์โรจน์-สรรพทัศน์ เอี่ยมวรชัย-สมศรี หรุจิตตวิวัฒน์)

ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา - นางสาวรสิตา บุญวิสูตร

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 - นายวีระชาติ กุลอัศยะศิริ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น 3692/2559

ต้น

หมายเหตุ